بسمه تعالی

تاریخ : / /

قرارداد پژوهشی با عنوان «اصلاح، بهینه سازی و ارتقای عملکرد ولو سوخت مدل Heinzman توربین های زیمنس IGT25»

شماره پیمان : ۷۰۰۴۷۹

این قرارداد بین **شرکت انتقال گاز ایران** به نمایندگی **آقای پیمان خضرایی(مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران)** ،که در این قرارداد **کارفرما** نامیده می‌شود از یک طرف و **شرکت سنجش ماهران دقیق** به نمایندگی **مجتبی یزدان پرست (رئیس هیئت مدیره)**، که در این قرارداد **واحد پژوهشی** نامیده می‌شود از طرف دیگر، برطبق مقررات و شرایطی که ذیلاً ذکر می‌شود در تاریخ ..... منعقد می‌گردد.

نشانی کارفرما: تهران، میدان ونک،خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ۳

تلفن : ۸۱۳۱۴۱۲۲ فاکس : ۸۸۲۰۱۷۹۲

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۷۸۸۱۹۹۴ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳

نشانی واحد پژوهشی : شیراز، بلوار مدرس، ابتدای خیابان آزادگان، کارخانه نوآوری شیراز، شرکت سنجش ماهران دقیق

تلفن : ۰۷۱۹۱۰۱۰۱۲ فاکس: ۰۲۱۴۱۴۲۵۵۵۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۵۵۷۳۸۹۳۵۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۸۴۲۶۴

شماره ثبت: ۴۴۹۶۱

شرکت فنی مهندسی سنجش ماهران دقیق ثبت:۴۴۹۶۱

ماده ۱) – اسناد و مدارک:

اسناد و مدارک مشروحه زیر به منزله اجزاء متشکله قرارداد حاضر محسوب شده و در صورت تناقض بین آنها، سند اصلی قرارداد حاضر حاکم خواهد بود:

۱-۱- سند اصلی قرارداد حاضر

۱-۲- ضمائم قرارداد

۱-۲-۱- پیوست ۱- پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی

۱-۲-۲- پیوست۲ – دستورالعمل حقوق مالکیت فکری صنعت نفت به شماره ۶۳۷-۲۰/۲

۱-۲-۳- پیوست ۳- ضوابط و دستورالعمل اجرای الزامات و رویه های مدیریت HSE در قراردادهای صنعت نفت به شماره۲۰۷۵۳۰-۲۰/۲ مورخ ۹۵/۵/۱۰

۱-۲-۴- پیوست ۴- تعهد نامه مربوط به محرمانگی ارائه و استفاده از اطلاعات و دستاوردهای حاصل از اجرای طرحها و پروژه های پژوهشی

۱-۲-۵- پیوست ۵- شیوه‌نامه حل اختلاف‌های قراردادی شماره۱۲۱۰-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵

۱-۲-۶- پیوست ۶-دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در فرآیندهای واگذاری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت

ماده ۲) – موضوع :

موضوع قرارداد عبارتست از اجرای پروژه پژوهشی :

«اصلاح، بهینه سازی و ارتقای عملکرد ولو سوخت مدل Heinzman توربین های زیمنس IGT25»

ماده ۳) – مبلغ : (۱۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

کل مبلغ قرارداد جهت اجرای موضوع ماده ۲، **سیزده میلیارد ریال** می باشد که مطابق ماده ۵ پرداخت می‌گردد.

ماده ٤)– مدت :

مدت اجرای کامل قرارداد **۳** ماه می باشد که پس از امضای طرفین و تحویل تضمین انجام تعهدات مطابق بند ۱۳-۱ ماده ۱۳ قرارداد، از تاریخ ابلاغ کتبی شروع به کار توسط کارفرما به واحد پژوهشی رسماً آغاز می‌شود و برنامه زمانبندی مراحل مختلف اجرائی به شرح پیوست شماره ۱ می باشد.

تبصـــره : در مواردی که خارج از قصـــور واحد پژوهشـــی باشـــد، تمدید مدت قرارداد با درخواســـت کتبی واحد پژوهشـــی و با موافقت کارفرما و مطابق ماده ۱۷ امکان پذیر می باشد.

ماده ۵) – نحوه پرداخت مبلغ قرارداد:

کل مبلغ قرارداد موضـــوع ماده۳، براســـاس زمانبندی مراحل کاری وگســـتردگی گزارشـــهای مندرج درپیوســـت شـــماره۱ به شـــرح زیر پرداخت می‌شود:

۵–۱) **۱۰**درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش اوّل (پایان هفته دوم از تاریخ شروع پروژه) و تایید آن توسط ناظر و تصویب کارفرما

۵–۲) **۷۰** در صد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش دوم (پایان ماه دوم پس از تاریخ شروع پروژه) و تایید آن تو سط ناظر و ت صویب کارفرما

۵–۳) **۲۰** در صد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش سوم (پایان ماه سوم پس از تاریخ شروع پروژه) و تایید آن تو سط ناظر و ت صویب کارفرما

تبصره ۱: جهت انجام هر یک از پرداخت‌های مو ضوع این ماده، واحد پژوهشی موظف است **فرم صورتحساب فروش کالا و خدمات در الگوی پیمانکاری با روش ت سویه نقدی با کد شنا سه یکتای ۲۲ رقمی (اخذ شده از درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی)** را متناظر با در صد پیشرفت مصوب کارفرما تکمیل و پس از مهر و امضاء به کارفرما تحویل نماید.

تبصره ۲: در صورت تقاضای دریافت مستندات موضوع بند "۱۱–۳" ماده ۱۱ قرارداد، پرداخت فازهای پروژه علاوه بر تائید و تصویب گزارش مربوطه، منوط به تائید ریز هزینه های ارسالی هم می باشد.

تبصره ۳: پرداختهای این قرارداد مشمول هیچگونه تعدیلی نمی شود.

ماده ٦) – مراحل اجرایی:

خدماتی که توسط واحد پژوهشی به موجب مفاد این قرارداد به انجام می رسد، باید شامل موارد مندرج در پیوست شماره ۱ با شد که با رعایت سایر پیوست های قرارداد انجام می‌شود.

تبصره: در صورت لزوم، مراحل اجرایی پروژه بر اساس درخواست واحد پژوهشی و تائید ناظر و تصویب کارفرما قابل به روز آوری می باشد.

ماده ۷) – ناظر کارفرما:

کارفرما حسب ضرورت و براساس ضوابط خود یک یا چند نفر متخصص حقیقی/ حقوقی و مرتبط با موضوع را به عنوان ناظر/ ناظرین پروژه/ دستگاه نظارت تعیین و پس از انعقاد قرارداد به واحد پژوهشی معرفی می نماید. مسئولیت و چگونگی ارتباط ناظر/ ناظرین/ دستگاه نظارت با واحد پژوهشی مطابق ضوابط کارفرما تعیین و به واحد پژوهشی اعلام می‌گردد.

ماده ۸) – نحوه تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها:

واحد پژوهشی گزارشهای پروژه را در پایان هر مرحله از قرارداد در دو نسخه تکثیر و به همراه یک نسخه نرم افزاری به کارفرما تسلیم می کند. کارفرما یک نسخه از آن را برای ناظر پروژه ارسال می نماید، که ناظر نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه آن را برر سی و نظر خود را با درج موارد برای کارفرما ار سال نماید. در صورت تائید گزارش مربوطه تو سط ناظر و ت صویب کارفرما پرداخت مربوطه مطابق ماده ۵ انجام خواهد شد. در صورت اعلام نظر اصلاحی از سوی کارفرما، واحد پژوهشی موظف است ظرف مدت یک ماه گزارش اصلاح شده را در دو نسخه تهیه و به همراه نسخه نرم افزاری مجدداً به کارفرما تسلیم نماید .

تب صره ۱: گزار شهای هرمرحله با یکدیگر قابل ادغام نی ست مگر در شرایط ا ستثنایی با درخوا ست واحد پژوه شی و موافقت کتبی کارفرما.

تبصره ۲: در صورتی که کارفرما ظرف مدت دو ماه پس از دریافت گزارش واحد پژوهشی، نظر خود را در مورد آن اعلام نکند گزارش مربوطه تصویب شده تلقی می گردد.

تبصره ۳: واحد پژوهشی موظف است حسب درخواست کارفرما، نتایج پژوهشی موضوع قرارداد را به صورت سمینار در محل مورد نظر بهره بردار ارائه نماید.

تبصره ٤: تأیید گزارشها توسط ناظر و کارفرما، رافع مسئولیتهای واحد پژوهشی در قبال صحت و کیفیت اجرای پروژه نمی‌باشد.

ماده ۹) – همکاران پروژه:

کلیه کسانی که با معرفی واحد پژوهشی درجهت تحقق اهداف این قرارداد خدمات دائم و یا موقت ارائه می نمایند همکار پروژه می باشند که با مسئولیت واحد پژوهشی انجام وظیفه می نمایند. کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به همکاران پروژه نخواهد داشت.

تبصره ۱: واحد پژوهشی موظف است در هنگام انعقاد قرارداد نسبت به معرفی کلیه نفرات اصلی تیم همکار در اجرای پروژه اقدام و پس از تائید کارفرما مطابق ماده ۴ قرارداد، شروع بکار نماید.

تبصره۲: هرگونه تغییر درتیم همکاران پروژه ذکر شده در تبصره ۱ این ماده ، اعم ازجایگزینی و حذف منوط به اخذ موافقت کتبی کارفرما می باشد.

ماده ۱۰) – تسهیلات کارفرما:

کارفرما حتی المقدور تدابیر و مساعدتهای لازم را جهت تسهیل روند انجام قرارداد فراهم خواهد نمود .

ماده ۱۱) – تعهدات واحد پژوهشی :

۱۱-۱ – مسئولیت کامل اجرای پروژه برعهده واحد پژوهشی است و تأیید ناظر و کارفرما رافع این مسئولیت نخواهد بود. در صورتیکه در هر زمان اثبات گردد واحد پژوهشی در زیر سوال رفتن اعتبار نتایج طرح، قصور داشته است، تمام مسئولیتهای حقوقی مربوطه متوجه وی بوده و واحد پژوهشی متعهد به جبران خسارات وارده درسقف مبلغ قرارداد می‌باشد.

۱۱-۲- در خصوص حقوق مادی و معنوی حاصل از اجرای طرح پژوهشی مطابق پیوست ۳ عمل می گردد.

ماده ۳۱)- تبعیت از قوانین:

واحد پژوهشی موظف است از تمامی قوانین و مقررات و آئین نامه های دولت جمهوری اسلامی ایران و مقررات وآئین نامه های شرکت ملی گاز ایران که در طول اجرای قرارداد معتبر باشد تا آنجا که به واحد پژوهشی مرتبط میشود، کاملاً تبعیت نماید.

ماده ۳۲)- زبان قرارداد:

زبان رسمی قرارداد فارسی است و مکاتبات مرتبط با موضوع قرارداد بایستی به فارسی باشد مگر در مواردیکه با موافقت کارفرما برخی متون تخصصی و اصطلاحات الزاماً می بایست به زبان انگلیسی تهیه شود.

ماده ۳۳- ابلاغ:

هر گونه اطلاعیه، اعلام نظر، موافقت و اقدامهای مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر است. رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، ملاک تسلیم مکاتبه‌هاست.

ماده ۳٤)- نشانی طرفین قرارداد:

نشانی طرفین همان است که در صفحه نخست قرارداد ذکر گردیده است.

هرگاه یکی از طرفین قرارداد ن شانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید مو ضوع را کتباً بطرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که ن شانی جدید بطرف دیگر اعلام نشده است تمامی نامه ها و اوراق و اظهارنامه ها به نشانی قبلی مشروحه بالا ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد گردید.

ماده ۳۵- قانون قرارداد:

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و شامل ۳۵ ماده و ۲۹ تبصره و ۶ پیوست در ۴ نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسیده است و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارند.

شرکت فنی مهندسی سنجش ماهران دقیق ثبت: ٤٤٩٦١

پژوهش و فناوری

واحد پژوهشی: شرکت سنجش ماهران دقیق نام و نام خانوادگی: آقای مجتبی یزدان پرست سمت: رئیس هیئت مدیره شرکت سنجش ماهران دقیق مهر و امضا:	کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران نام و نام خانوادگی:آقای پیمان خضرایی سمت: مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران امضا:
نام و نام خانوادگی: آقای علی اصغر زمانی سمت: سرپرست امور مالی شرکت انتقال گاز ایران امضا: ۱۴۰۵/۹/۱۱	